رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤١٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٦٠٦ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٦هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - وفاة مريض - فايروس كورونا - التقصير في الإجراءات والخدمات الصحية - عبء الإثبات في الدعوى الإدارية - حيازة المستندات بيد الجهة الإدارية - نكول الجهة الإدارية - حجية قرار الهيئة الصحية الشرعية - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - دية الخطأ.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها بالدية عن وفاة والدها بسبب فايروس كورونا - استناد المدعية إلى تقصير المستشفى بالإجراءات الصحية لفايروس كورونا، وإلى ما ورد في قرار الهيئة الصحية الشرعية من أن إصابة والدها بفايروس كورونا كان أثناء تنويمه بالمستشفى التابع للمدعى عليها، وأن للمدعية الحق في مطالبة المستشفى بدية والدها أمام الجهة القضائية المختصة - نكول المدعى عليها عن تقديم إجابتها على الدعوى - الثابت أن إصابة والد المدعية بفايروس كورونا كان أثناء تنويمه بالمستشفى التابع للمدعى عليها، وكان نتيجة تقصير المستشفى بالإجراءات والخدمات الصحية وفق قرار الهيئة الصحية الشرعية؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها - تضرر المدعية من خطأ المدعى عليها بوفاة والدها - استحقاق المدعية التعويض بدية الخطأ عن وفاة والدها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر السامي رقم (٤٣١٠٨) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢هـ، بشأن الموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (٢) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٤هـ المتضمن تقدير قيمة الديات.
- المادة (١٥/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بصرف تعويض (الدية) نتيجة خطأ طبي في مستشفى محافظة القويعية بناءً على قرار الهيئة الشرعية الأولى بالرياض رقم (٢١٤٦/١/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٢/١هـ، وكذلك تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رقم (٢٠١٢) لعام ١٤٤١هـ لقرار الهيئة الصحية الشرعية الأولى الذي يقضي بتحميل المنشأة الصحية مستشفى القويعية نسبة الخطأ (١٠٠٪) نتيجة الخطأ الطبي من حصول إهمال وتقصير وتفريط في الخدمات الطبية المقدمة للمريض (والدها) ممن ترتب عليه انتقال العدوى فيروس كورونا الذي تسبب بعد -إرادة الله- بوفاة والدها. في حين حضر المرافعة فيها من يمثل المدعى عليها، وأمهلته الدائرة المهلة الكافية لتقديم مذكرة الدفاع، غير أنه لم يقدم في هذه الدعوى

أي مذكرة دفاع عن الجهة المدعى عليها، في حين طلبت الدائرة من المدعية تقديم حصر الورثة وشهادة الوفاة، فأرفقت بملف الدعوى ما طلبته الدائرة، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى وتأملها، قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعية تطلب في دعواها التعويض بقيمة الدية لقاء إصابة والدها بفايروس (كورونا)؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بالنظر والفصل في الدعوى وفقاً لما نصت عليها المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما تختص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً بموجب ما نصت عليه المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ١٤٣٥/١/٢٢هـ بأن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". ومن الناحية الشكلية، فبما أن والد المدعية توفي بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٤هـ بموجب شهادة الوفاة الصادرة برقم (١١٦٣-٠٠٠٠٤٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠هـ، ووفقاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثامنة من

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأنه: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن المدعية أحد ورثة المتوفى بموجب صك حصر الورثة الصادر برقم (٣٧٢٠٨٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ، ولاستكمال الدعوى لأركانها وشروط قبولها؛ فإن الدائرة تقضي بقبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن المدعية تؤسس مطالبتها في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة التعويض المتمثلة بمقدار الدية شرعاً (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال لقاء تقصير المدعى عليها في اتخاذ ما يجب عليها من إجراءات طبية لفايروس (كورونا) أثناء تواجد والدها في المستشفى التابع لها، وتستند في مطالبتها بما تضمنه قرار الهيئة الصحية الشرعية الأولى بالرياض رقم (٤٤١/١/٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٢/١هـ المتضمن أن المتوفى قد دخل المستشفى العام بالقويعية ونوم فيه، وتم عمل المسحة الطبية الأولى لوالد المدعية (mers cov) وكانت النتيجة (سلبية) غير مصاب، بعد ذلك تدهورت حالة والد المدعية وأجري له المسحة الطبية الثانية (mers cov) وكانت النتيجة (إيجابية) مصاب بالفايروس (كورونا)، بعد ذلك تم تحويله إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض إلى حين أن توفي بسبب إصابته بذلك الفايروس وفقاً لما تضمنه الإشعار الصادر من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز برقم (٢٧٢٠٠٠٧٦٦٢) وتاريخ

١٤٣٧/٢/١٧هـ، كما تؤسس مطالبتها بتأييد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بحكمها الصادر برقم (٢٠١٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ القاضي برفض تظلم المدعية لما هو مبين بأسباب الحكم، المتضمن: صحة ما انتهى إليه القرار الصادر من الهيئة الطبية الشرعية برد دعوى المدعية بالحق الخاص أصالةً ووكالةً ولها مطالبة المنشأة الصحية الحكومية مستشفى القويعية بدية مورثهم نتيجة الخطأ الطبي أمام الجهات القضائية المختصة، وبما أن هذه الدعوى في مواجهة الجهة المدعى عليها والتابع لها مستشفى القويعية ولم يثبت للدائرة أن الجهة قدمت أي مذكرة دفاع عن الدعوى؛ فإن ما تقضي به على ضوء الثابت أمامها من الأوراق وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأنه: "٥-في تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه بحسب الظاهر وينبئ عن أحقيته فيما يطالب به، أما إذا كانت المستندات مشتركةً بين المدعي وجهة الإدارة، أو كان من طبيعتها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أُخرى غير المدعى عليها، فلا يكتفى للفصل في الدعوى عدم حضور جهة الإدارة أو عدم الإجابة على الدعوى أو عدم تقديم ما طُلب منها من مستندات"، فالبين للدائرة مما سبق أن والد المدعية قد تلقى الفايروس في المستشفى التابع للمدعى عليها، ولم يثبت للدائرة أن المستشفى قد قام بالإجراءات التي تدفع عنه التقصير في احتضان مثل هذا الوباء، فضلاً على ما تقرر

أمام الهيئة الصحية الشرعية من خلال استجوابها للأطباء في مستشفى القويعية من حصول إهمال وتقصير وتفريط في الخدمات الطبية المقدمة لوالد المدعية من قبل المنشأة الصحية، والتي ترتب عليها انتقال العدوى لوالد المدعية ما أدى إلى وفاته، وتبرئة القرار الصادر من الهيئة الصحية الشرعية للكادر الطبي من ذلك التقصير، ولكل ما سبق فالبين للدائرة أن المنشأة التابعة للمدعى عليها قد تقرر تقصيرها بقرار الهيئة الصحية الشرعية آنف الذكر، وقد تم تأييد ما انتهى إليه القرار محمولاً على أسبابه بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض آنف الذكر، وبما أن الخطأ قد تقرر على الجهة المدعى عليها أمام الدائرة، وأن الضرر واقع وثابت للدائرة بوفاة والد المدعية بتعلقه بذلك الفايروس كسبب للوفاة، وبتوفر العلاقة السببية بينهما من خلال الإشعار الصادر من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز آنف الذكر. وبما أن المدعية تحصر مطالبتها بمقدار الدية الشرعية كتعويض عن تقصير المنشأة الصحية أثناء تعاملها مع والدها، وبما أن المتقرر للدائرة أن وفاة والد المدعية بمثابة الخطأ من تصرفات المدعى عليها وهي جهة اعتبارية؛ فإن الدائرة تقضي بإلزامها بدفع الدية المقدرة شرعاً للقتل الخطأ في المملكة العربية السعودية والتي تقدر بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال بموجب الأمر السامي رقم (٤٣١٠٨) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩هـ، بشأن إعادة تقدير الدية، ومفاده أن الدية المقررة شرعاً عن الرجل في القتل الخطأ تقدر بقيمة قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال؛ ما تقضي معه الدائرة في هذه الدعوى بما انتهت إليه في حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بأن تدفع لورثة (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.